

1500156-42.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/07/2022

... reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático".

O mesmo entendimento é adotado, atualmente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500156-42.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 27 de junho de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500156-42.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

GUILHERME HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos (fls. 21), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 09h30min, na rua Maria de Lourdes Brognolo Cuissi, nº 67, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, tinha em

depósito, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 17 (dezesete) porções da droga Erythroxylum coca, popularmente conhecida por "cocaína", pesando 14,82 g (catorze gramas, oitenta e dois centigramas), substância entorpecente que causa dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08/15), Termos de depoimentos das testemunhas (fls. 16, 17 e 18) e de interrogatório (fls. 19), cópia do documento de identidade do acusado (fls. 25), Pesquisa Prodesp (fls. 26/27 e 54/55), Boletim de Ocorrência (fls. 32/37), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 38/39), Laudo de Constatação (fls. 42/44), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 45/48), fotografia do acusado (fls. 56/58), Folha de Antecedentes (fls. 59) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 60, 61/62 e 63).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 68/70) e da Defesa (fls. 71/74), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão a fls. 76/82), com a expedição do respectivo mandado (fls. 83/84), devidamente cumprido (fls. 88/89).

Na sequência, em virtude da interposição do Habeas Corpus nº 2041965-55.2022.8.26.0000 (fls. 102/121), houve a solicitação de informações (fls. 99), a qual foi devidamente prestada (fls. 124/125), bem como, a comunicação do indeferimento do pedido liminar (fls. 101/102), sobrevivendo aos autos Guia de depósito judicial (fls. 129 - R\$50,00), Laudo Pericial Definitivo - Exame Químico-Toxicológico (fls. 131/133), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2048700-62.2022.090500 - fls. 134/136) e Laudo Pericial atinente a um pote plástico (fls. 137/139).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), o réu foi notificado (certidão a fls. 155) e, por meio de Defensor constituído, ofertou resposta (fls. 157/168 e 204, acompanhadas dos documentos de fls. 169/202 e 205/225), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 229/230), sido recebida em 27.04.2022 (fls. 232/235), com o afastamento das teses defensivas e, na mesma oportunidade, mantida a prisão preventiva.

Após o ato de citação (fls. 268) e mantida a prisão preventiva (fls. 272), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 273/274), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de três testemunhas e ao ato de interrogatório, oportunidade em que também houve a apreciação e rejeição do pedido de liberdade provisória.

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 283/292), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da pena base acima do mínimo legal, pelo afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas e pela fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, em memoriais finais (fls. 297/328, acompanhada dos documentos de fls. 329/519), em preliminar, após lançar genérico prequestionamento, requereu a reavaliação da prisão preventiva, a declaração de incompetência do Juízo, o reconhecimento da ilegalidade da prisão em virtude da violação do domicílio, a nulidade dos autos em razão da ausência de audiência de custódia, a desconsideração do testemunho policial por haver contradição. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos I a VII do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação da acusação para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, com a redução máxima, terminando por requerer a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou o

cumprimento da pena em regime aberto.

Por fim, em razão do pleito de liberdade deduzido pela Defesa, deu-se vista ao Órgão Ministerial (fls. 522/523), restando mantida a prisão preventiva do acusado (fls. 525).

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

As teses aduzidas, preliminarmente, por ocasião dos memoriais finais, atinentes a ilegalidade da prisão em virtude da violação do domicílio e nulidade dos autos em razão da ausência de audiência de custódia, porque deduzidas em sede de “defesa preliminar” (fls. 157/168), já foram devidamente analisadas por ocasião do recebimento da denúncia (fls. 232/235, itens “3” e “4”), decisão contra a qual, diga-se, não houve qualquer insurgência recursal.

A tese de incompetência do Juízo, por estar calcada em matéria de mérito, e as arguições preliminares concernentes a reavaliação da prisão preventiva e desconconsideração do testemunho policial, por não constituírem objeção processual, serão analisadas com o mérito mais a frente.

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado (artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06), face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08/15), Termos de depoimentos das testemunhas (fls. 16, 17 e 18) e de interrogatório (fls. 19), Boletim de Ocorrência (fls. 32/37), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 38/39), Laudo de Constatação (fls. 42/44), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 45/48) e do acusado (fls. 56/58), Guia de depósito judicial (fls. 129 – R\$50,00), Laudo Pericial Definitivo – Exame Químico-Toxicológico (fls. 131/133), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2048700-62.2022.090500 – fls. 134/136), Laudo Pericial referente a um pote plástico (fls. 137/139) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 273/274).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 131/133), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 38/39), uma vez que “...DETECTADA presença da substância COCAÍNA” e “...DETECTADA presença da substância COCAÍNA”, quanto as suas quantidades (“Massa Líquida: 0,44 grama(s)” e “Massa Líquida: 14,38 grama(s)”).

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 17), a testemunha Jean Carlos Alves Campos de Oliveira, policial militar, em Juízo (fls. 273/274), narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Panorâmico, momento em que visualizaram dois indivíduos (Wellington e o acusado) saindo de uma área de mata, os quais, ao avistarem a viatura, aceleraram os passos, e, após abordados, em busca pessoal, foi encontrado, na posse do acusado, uma porção de cocaína.

Contou a referida testemunha policial, também, que já tinham recebido várias denúncias, em dias anteriores, via COPOM, de tráfico de drogas naquela região, praticada por um indivíduo baixo e aparentando ser japonês, sendo este o apelido do acusado no bairro, e, diante do nervosismo, solicitou apoio de outras equipes, deslocando-se até a residência do acusado, onde, após contato com sua esposa, a qual autorizou a entrada da equipe, localizaram, em uma gaveta de uma cômoda, várias embalagens para acondicionar entorpecentes, bem como, dentro de um pote, parecido com de remédio manipulado, 15 (quinze) porções idênticas a que estava com o acusado, uma porção maior e a quantia de cinquenta reais.

No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Jean, a testemunha Welington Augusto Gonçalves, policial militar, em Juízo (fls. 273/274), elucidou que, em busca pessoal, encontraram, na posse do acusado, um invólucro, o qual continha uma substância branca, aparentando ser cocaína, e, em sua residência, após autorização de sua esposa, dentro de um pote branco, mais quinze porções prontas, idênticas a que ele estava portando, além de cinquenta reais e outra pedra bem maior da mesma substância, elucidando, ainda, após questionado, que haviam recebido denúncia, via COPOM, dando conta que o indivíduo Guilherme, vulgo "Japonês", estava praticando o tráfico de droga no local.

A testemunha Edson de Aguiar Júnior, amigo do acusado, inquirida em Juízo (fls. 273/274), informou que não presenciou os fatos, de modo que seu depoimento em nada contribuiu para elucidação do evento.

Por seu turno, o acusado, durante seu interrogatório judicial (fls. 273/274), negou a prática do crime que lhe é imputado, alegando que apenas a droga encontrada em sua residência lhe pertencia, a qual era para seu uso pessoal, bem como, que adquiriu o entorpecente pela quantia de duzentos e cinquenta reais e que utiliza, por dia, aproximadamente, três ou quatro gramas de cocaína, vindo a informar, após questionado pelo representante do Órgão Ministerial, que recebe oitenta reais por dia de trabalho, que sua mãe o ajuda com, aproximadamente, cento e cinquenta/duzentos reais por mês e que a grama da cocaína custa R\$50,00 (cinquenta reais), afirmou, por fim, que não autorizou a entrada da polícia em sua residência, nem sua esposa.

Nesse aspecto, diante da divergência instaurada, pontuo que não há nos autos qualquer indício idôneo de que as aludidas testemunhas (policiais militares), que são agentes públicos, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime aos acusados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença

reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA." (negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido."

(negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Ademais, a significativa quantidade de drogas apreendidas (17 porções de cocaína, sendo uma delas maior) e a forma como estavam acondicionadas – embrulhadas igualmente, uma na posse do acusado e as demais escondidas em sua residência – (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 38/39; fotos a fls. 45/48), além da localização de 13 (treze) saquinhos plásticos, tipo geladinho, normalmente utilizados na confecção das porções, constituem fortes indicativos do propósito de comercialização.

Além disso, conforme bem pontuado pelo Ministério Público (fls. 283/292), a quantidade de cocaína supostamente utilizada pelo acusado é incompatível com sua renda, tudo a indicar que tais entorpecentes destinavam-se a mercancia ilegal, pois para satisfazer seu vício, diante das informações prestadas – informou que utiliza de 3 a 4 gramas por dia; que a grama da cocaína custa R\$50,00; e que recebe R\$80,00 por dia de trabalho –, gastaria, em média, entre R\$4.500,00 e R\$6.000,00, valor muito superior à quantia recebida pelo trabalho.

Outrossim, imperioso pontuar que os documentos carreados pela Defesa (fls. 205/225), ainda que indiquem eventual dependência química, não são aptos a comprovarem que, ao tempo da ação, o acusado não era plenamente capaz de entender e de se determinar, tanto que sequer foi solicitado exame pericial para tanto, sendo certo que tais documentos, ao contrário, apenas corroboram com a traficância, pois, em sendo o acusado usuário de "maconha", apenas o comércio espúrio justificaria ter consigo e em sua residência entorpecente diverso ("cocaína").

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas e, como corolário lógico, descabido o impertinente pedido de incompetência do Juízo.

Apreciadas a prova e as teses arguidas, passo a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase da dosagem da pena, observo, à vista da previsão contida no art. 59 do Código Penal, bem como, do teor Folha de Antecedentes (fls. 59) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 60/63), que o réu não ostenta condenação criminal, inexistindo, ainda, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social.

Assim sendo, aplico-lhe a pena em seu patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por se tratar de pessoa com baixa renda, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria, observo que, na data do fato, o réu era menor de vinte e um anos (art. 65, I CP - fls. 25), mas, contudo, sendo incabível a atenuação das sanções para patamares inferiores aos mínimos nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ) - entendimento em relação ao qual, diga-se, não se verifica qualquer mácula de inconstitucionalidade -, mantenho as penas nos níveis iniciais.

Na terceira fase da dosimetria, de rigor se impõe o reconhecimento da causa de diminuição de pena capitulada no artigo 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, posto que o réu não ostenta qualquer condenação criminal e não há prova de que integre organização criminosa, tampouco de que se dedique à atividades ilícitas.

De outro vértice, não é o caso de se aplicar a fração máxima de redução, haja vista, além do efeito deletério, a significativa quantidade do entorpecente apreendido (cocaína).

Nesse sentido:

"Na falta de indicação pelo legislador de balizas para o quantum de redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição do patamar de redução ou, até mesmo, para impedir a aplicação da minorante quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes".
(STJ; HC 364113/SP; Quinta Turma; Ministro Ribeiro Dantas; j. 04.10.2016)."

Nesse raciocínio, tais elementos determinam a redução intermediária da pena em 1/2 (metade), passando-a para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por sua vez, quanto ao regime prisional, tendo em vista o quantum da pena imposta e a recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 596.603 - SP, de relatoria do i. Ministro Rogerio Schietti Cruz (item 21.4.: "Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena"), imperioso, observado os parâmetros dispostos no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o estabelecimento do regime aberto.

Descabida, de outro lado, implicando alteração de entendimento pessoal pretérito, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, simplesmente porque tal benefício, à vista das circunstâncias do caso e, especialmente, da nocividade da conduta praticada, não se apresenta como medida suficiente e socialmente recomendável (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

Como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias.

Nesse aspecto, por sua propriedade, transcrevo parte da decisão proferida pelo eminente Desembargador PINHEIRO FRANCO, ex Presidente de nossa honrada Corte de Justiça Bandeirante, nos autos da Revisão Criminal nº 0008791-07.2013.8.26.0000, julgada em 27 de março de 2014: "A atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua família para o exercício do comércio ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma pena substitutiva para ser aplicada, se fosse caso. Ademais, condutas como a do acusado disseminam o vício, criando toda sorte de problemas, desde os mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático".

O mesmo entendimento é adotado, atualmente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ. 2. Firme o entendimento de que nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º do Código Penal - CP em conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inc. III, do CP, devido à variedade, quantidade e natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack). 4. Agravo regimental desprovido".
(negritei)
(STJ - AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020).

Na mesma toada, é o posicionamento atual de nossa E. Corte de Justiça Paulista, que abaixo transcrevo, com destaques:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ALEGA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM O JULGAMENTO DO HC Nº 596.603/SP, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS - FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO JULGADO - CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FICOU VEDADA A APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O RÉU É APENADO NO MÍNIMO LEGAL - SUBSISTE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR REGIME ABERTO PARA OS EMBARGANTES, MANTENDO-SE, NO MAIS, O V. ACÓRDÃO."
(Embargos de Declaração Criminal 1506211-61.2019.8.26.0050; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): EUVALDO CHAIB; Data do Julgamento: 25/11/2020).

"EMBARGOS INFRINGENTES - Tráfico de drogas - Pretensão à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do voto vencido - Parcial acolhimento - Tráfico de drogas privilegiado - Natureza hedionda afastada - Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Não cabimento - Benesse que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime - Regime inicial aberto - Possibilidade - Quantidade compatível à determinação do HC nº 596.603 do C. STJ - Embargos Infringentes parcialmente acolhidos."

(Embargos Infringentes e de Nulidade 0010198-32.2019.8.26.0196; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): ROBERTO PORTO; Data do Julgamento: 24/11/2020).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 - Regime aberto - Possibilidade - Determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 596.603/SP - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recurso ministerial parcialmente provido."

(Apelação Criminal 1500230-13.2019.8.26.0580; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): RICARDO SALE JÚNIOR; Data do Julgamento: 11/11/2020).

Consigno, por fim, diante do genérico "prequestionamento" apresentado pela Defesa, que com o presente entendimento e desfecho não se negou vigência a quaisquer dos dispositivos legais debatidos ou aventados, apenas se conferiu a eles a adequada interpretação, do que decorre a desnecessidade de maiores considerações.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR o réu GUILHERME HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA, qualificado a fls. 21, nascido aos 11.04.2002, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Adriana Ferreira de Souza, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculado o dia-multa no mínimo legal, a ser corrigido a partir da data dos fatos (19.02.2022).

Ausentes, à luz do contexto dos autos, os fundamentos para decretação da prisão preventiva, concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura clausulado.

Tratando-se de pessoa desprovida de recursos, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro apreendido (Auto a fls. 38/39 e depósito judicial a fls. 129) possui relação com o tráfico de drogas, declaro o seu perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Quanto aos demais itens apreendidos (Auto a fls. 38/39), consistentes em saquinhos e pote plásticos, também utilizados para o comércio espúrio, por se tratarem de bens inservíveis, após o trânsito em julgado, autorizo a destruição.

Anoto, para controle, que, apesar de não cumprida a deliberação voltada a regularização da representação processual (fls. 96), o réu, notoriamente, está assistido por Defensor constituído, o qual, inclusive, no momento de sua citação (fls. 268), informou ao Oficial de Justiça.

No entanto, para a regularização formal do patrocínio, intime-se a Defesa, novamente, para, na esteira da deliberação anterior (fls. 96), no prazo de cinco dias, providenciar a juntada do respectivo instrumento de mandato.

Em virtude do Habeas Corpus impetrado (nº 2041965-55.2022.8.26.0000 - fls. 100/101), oficie-se, imediatamente, a E. Superior Instância comunicando o teor da presente sentença.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se o réu para pagamento da multa, oficie-se para reversão do dinheiro à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 02 de julho de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA